

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

1085/25/פ

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – ימי חופשה להורים שילדם נפטר), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 3א בחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:

"חופשה בשל ימי 3א. בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, עובד שילדו נפטר אבל זכאי לשני ימי חופשה בתום ימי האבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד."

2. תיקון התוספת בחוק העיקרי, בתוספת, אחרי פרט 8 יבוא:

"9. יום האזכרה השנתי של ילד שנפטר – לגבי הורה הילד".

דברי הסבר

במציאות קשה נמצא הורה שקובר את בנו או בתו והיא מעמידה את האדם במצב שאינו מטבעו של עולם. מקרים רבים של אובדן ילדים ובנים בטרם עת, כגון תאונות דרכים, בהם נאלץ הורה לקבור את בנו, ולחוות רגשות לא נעימים ימים רבים. ימי האבל הנהוגים הם תקופה ראשונית של התמודדות עם האובדן, ואולם, עיקר ההתעסקות של האבלים בימים אלה היא בקבלת ניחומים. יוצא מכך שישנם צרכים טכניים, ארגוניים ואף צרכים רגשיים שונים של האבלים שלא מקבלים מענה בימי ניחום האבלים. מוצע לזכות הורה שילדו נפטר בשני ימי חופשה בתום ימי האבל במשפחה בנוסף לימי החופשה להם הוא זכאי.

כמו כן מוצע כי הורה שילדו נפטר יהיה זכאי ליום חופשה ביום האזכרה השנתי במסגרת מכסת ימי החופשה להם הוא זכאי, שכן ביום האזכרה השנתית של ילדם ההורים נוטים להתקשות בתפקוד תקין ועשויים לחוש בלבול וכאב לב קשה ביותר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת תהלה פרידמן (פ/2301/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אורית מלכה סטרוק ואבי דיכטר (פ/1380/24) ועל ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/4006).

הצעת החוק זהה לפ/4006/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 234.

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)